PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Concepts et mécanismes fiscaux DGFiP

08-46 DGFiP - Lexique des concepts fiscaux — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'impôt direct est payé et supporté par la même personne, contrairement à l'impôt indirect qui distingue le redevable du contribuable effectif.
2. Le prélèvement à la source, entré en vigueur en 2019, permet de percevoir l'impôt sur le revenu lors de la perception des revenus.
3. La CET est un impôt économique local créé le 01/01/2010 qui regroupe la CFE et la CVAE.

Nature de l'impôt, assiette et allègements

Notion	À retenir
Impôt direct / indirect	**Direct** : payé et supporté par la même personne. **Indirect** : distingue le **redevable** du **contribuable effectif** (ex: `TVA`).
Allègements assiette / impôt	**Abattement** : diminue l'**assiette imposable**. **Exonération** : allège les bases (de droit, facultative ou de droit compensée).
Dégrèvement, décharge, réclamations	**Dégrèvement** : supprime/atténue l'impôt. **Décharge** : suppression totale après **voie contentieuse**. **Réclamation** : **contentieuse** (montant) ou **gracieuse** (bienveillance).

Impôt sur le revenu

Notion	À retenir
Le foyer fiscal	Regroupe le **déclarant**, son **conjoint** et les **personnes à charge** ; l'impôt porte sur l'ensemble de leurs revenus.
Plus-values	Augmentation ou diminution de la valeur d'un bien **mobilier ou immobilier**, calculée au moment de sa **vente**.
Foyers imposables et imposés	Foyer **imposable** : impôt **strictement positif** avant imputations. Foyer **imposé** : impôt **strictement positif** mis en recouvrement.

Le prélèvement à la source

Notion	À retenir
Principe	Entrée **2019**. Paiement lors perception revenus. Retenue mensuelle ou acomptes directs (**mensuels** ou **trimestriels sur option**).
L'année de transition 2018	Le **crédit d'impôt modernisation du recouvrement** efface l'impôt sur les revenus courants de **2018**. Les revenus exceptionnels et hors champ sont imposés en **2019**.
Les déclarations des collecteurs	La **DSN** transmet la rémunération nette fiscale et le prélèvement. La **PASRAU** collecte les revenus autres que salaires et, transitoirement, les salaires des **employeurs publics**.

Régimes d'imposition et TVA

Notion	À retenir
Les régimes micro	Seul le **CA** ou les **recettes** sont déclarés, avec **abattement forfaitaire** : **micro-BIC** (≤ **170 000 €** ventes/logement, **70 000 €** services), **micro-BNC** (≤ **70 000 €**), **micro-BA** (**art. 64 bis CGI**).
Auto-entrepreneur / micro-entrepreneur	Le **micro-entrepreneur** déclare son **CA** chaque **mois** ou **trimestre**. Bénéficie du **régime micro social** (prélèvement libératoire des cotisations).
Déclaration contrôlée / régimes réels	Déclaration contrôlée : obligatoire au-delà de **70 000 €** de recettes BNC. Réel simplifié : au-delà de **170 000 / 70 000 €** (IR) et **82 800 / 33 200 €** (TVA).
La TVA	Franchise en base : CA ≤ **82 800 €** (commerce, hébergement) ou **33 200 €** (services, libérales). **TVA nette** = TVA collectée − TVA déductible.

Synthèse de la fiscalité locale et du cadastre

Notion	À retenir
Les bases	La **valeur locative cadastrale** (loyer annuel théorique) sert de base. **Bases brutes** (revalorisées) vs **bases nettes** (après exonérations).
Évaluation établissements	Méthode **comptable** (**art. 1499 CGI** : **8 %** terrains, **12 %** constructions) ou méthode **particulière** (loyer, comparaison ou valeur vénale).
La CET	Remplace la **taxe professionnelle** depuis **01/01/2010**. Comprend la **CFE** et la **CVAE**. Plafonnement possible si dépassement de **3 %** de la valeur ajoutée.
Taxes foncières/habitation	TF sur le **bâti** et le **non bâti**. Taxe d'habitation au **1er janvier**. Vacance exigée : **5 ans** (THLV, sur délibération), **2 ans** (taxe annuelle, de plein droit).
Autres taxes locales	TEOM (facultative), taxe **friches commerciales** (inéexploités **2 ans**), taxe **surfaces commerciales** (CA ≥ **460 000 €** et surface > **400 m²**).

Impôts sur le patrimoine et les revenus

Impôt / Contribution	Conditions / Détails
Impôt sur la fortune immobilière	dû par les personnes physiques dont le patrimoine immobilier net dépasse **1 300 000 €** au premier janvier
Impôt de solidarité sur la fortune	supprimé par l'**article 31 de la loi de finances pour 2018** ; remplacé par l'IFI
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus	s'applique au-delà de **250 000 €** de revenu fiscal de référence pour une personne seule et de **500 000 €** pour un couple
Mutations	**à titre gratuit** (succession, donation) ou **à titre onéreux** (vente)

Émission, rôles et paiement

Notion	À retenir
Émission et rôle	L'**émission** est le montant à la charge d'une personne. Le **rôle** est le titre exécutoire listant les contribuables.
Prise en charge	Comprend le **principal** et les **accessoires** (**majorations** et **frais de poursuites**) pour les impôts sur rôle.
Les seuils	IR ou prélèvements sociaux non recouvrés si < **61 €** avant crédits, < **12 €** après crédits ; dégrèvements et restitutions < **8 €** non effectués.

Typologie du recouvrement forcé

	Actions de masse	Actions lourdes
Caractéristique	engagées **sans juge**	exigent le **juge**
Exemples	avis à tiers détenteur ou saisie-vente	saisie immobilière ou mise en cause des dirigeants

Entreprises en difficulté

Procédure	Condition
Conciliation	en difficulté, pas en cessation des paiements depuis plus de **45 jours** ; initiative du débiteur
Sauvegarde	**pas** en cessation des paiements mais difficultés insurmontables ; procédure collective de prévention
Redressement judiciaire	**en cessation des paiements** (ouverture demandée sous **45 jours**)
Liquidation judiciaire	redressement **manifestement impossible**
Rétablissement professionnel	situation irrémédiablement compromise, actif insuffisant ; **pas** une procédure collective : ni dessaisissement ni suspension des poursuites

Amendes, infractions et contrôle

Notion	À retenir
Les amendes recouvrées	Recouvrement par les comptables sur **titre exécutoire**. L'**amende forfaitaire** est majorée si non payée. L'**ordonnance pénale** est une procédure écrite, non contradictoire, sans audience.
Les infractions	**Escroquerie** (art. **313-1** CP) : tromperie par manœuvres. **Fraude fiscale** (art. **1741** CGI) : **plainte préalable** requise après avis **Commission des infractions fiscales**.
L'examen de comptabilité	Contrôle **depuis le bureau** via le **fichier des écritures comptables** transmis par l'entreprise. Offre les **mêmes garanties** qu'une vérification sur place avec une **charge moindre**.
Le secret statistique	Non diffusée si : < **3 unités**, ou < **11 unités** (fiscalité personnes), ou élément dominant > **85 %** du montant.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le crédit d'impôt, qui peut être remboursé, avec la réduction d'impôt, qui ne peut jamais donner lieu à remboursement.
- ⚠ Confondre la décharge, qui est une suppression totale après contentieux, avec le dégrèvement, notion plus large incluant la réduction ou la remise.
- ⚠ Confondre l'action de masse, engagée sans l'intervention du juge, avec l'action lourde, qui nécessite l'intervention du juge.
- ⚠ Confondre le rôle, titre exécutoire pour les impôts directs, avec l'avis de mise en recouvrement qui authentifie une créance non payée.

Sigles et définitions

Redevable — Personne passible d'un impôt.

Foyer fiscal — Ensemble des personnes dont les ressources font l'objet d'une seule déclaration de revenus.

ATD — Avis à tiers détenteur permettant d'appréhender les fonds détenus par un tiers pour le compte d'un redevable.

AMR — Avis de mise en recouvrement : titre exécutoire authentifiant une créance non payée à l'exigibilité.

Auto-test

1. Quelle est la différence entre un impôt direct et un impôt indirect ?
2. Qu'est-ce qu'un crédit d'impôt ?
3. De quoi est composée la CET ?
4. Quel est le seuil de patrimoine immobilier net pour être assujetti à l'IFI ?
5. Quelle est la différence entre une action de masse et une action lourde ?

Réponses : **1.** L'impôt direct est payé et supporté par la même personne, l'indirect distingue le redevable du contribuable effectif. · **2.** Une somme soustraite de l'impôt dû qui peut être remboursée si l'impôt est nul ou inférieur au crédit. · **3.** Elle est composée de la CFE et de la CVAE. · **4.** 1 300 000 € au premier janvier. · **5.** L'action de masse est engagée sans le juge, l'action lourde nécessite l'intervention du juge.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.